

1501240-84.2020.8.26.0539

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO DE CASTRO E SOUSA

Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo

Foro: Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... conhecido nos meios policiais por outros furtos. Souberam que Wender estava na rodoviária. Ali encontraram Wender em um ônibus da AVOA. Deram ordem de parada e viram Wender. Em busca pessoal, encontraram o aparelho Samsung na sua calça.

Indagado, o réu disse que praticou o furto na Casa dos Trabalhadores.

O policial militar JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ SANTOS confirmou a narrativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz do Rio Pardo

Foro de Santa Cruz do Rio Pardo

Vara Criminal

Av. Dr. Cyro de Mello Camarinha, Nº 606, Santa Cruz do Rio Pardo-SP - cep 18900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501240-84.2020.8.26.0539 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501240-84.2020.8.26.0539

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2306182/2020 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 15105759 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 254/20/311 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO, 2306182 - DEL.POL.S.PEDRO DO TURVO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDER RAFAEL PEREIRA

Juiz de Direito: Dr. PEDRO DE CASTRO E SOUSA

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou WENDER RAFAEL PEREIRA, RG nº 40.388.999, com 32 anos na data dos fatos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso na conduta descrita no artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo a narrativa exordial no dia 9 de dezembro de 2020, por volta de 8h, na Casa do Trabalhador Rural, situada à Rua Coronel Manoel Marques, Vila Bom Jesus, s/n, na cidade de São Pedro do Turvo, nesta Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, subtraiu, para si, o aparelho celular marca Samsung, modelo SM-G532MT, cor rosa, IMEI 356955087053638, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2020 (fls. 77/79).

Devidamente citado (fls. 126), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls.129/130, pugnando pela absolvição sumária.

Foi negada a absolvição sumária pela decisão de fls. 131/133, designando-se a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 2 de junho de 2022.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

O i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a procedência do pedido condenatório, ao passo que a defesa pugnou pela absolvição.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

1. Análise preliminar.

Por proêmio, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais que norteiam o processo penal, na medida em que as provas colhidas durante a fase extrajudicial são legítimas e estão respaldadas por elementos probatórios. Não se olvide que se trata de fase não sujeita ao contraditório, sendo certo, ainda, que mera irregularidade que eventualmente nela se observasse não necessariamente contaminaria o processo judicial.

Verifico, ainda, que o réu foi devidamente representado por defesa técnica em todos os atos do processo, não se verificando irregularidade procedimental ou demonstração concreta de prejuízo.

Dessa maneira, o feito se encontra em termos para o enfrentamento do mérito.

2. Das provas produzidas.

Cuida-se de ação penal promovida pela Justiça Pública contra o réu, imputando-lhe a prática do crime de furto, praticado nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na peça exordial.

Da documentação juntada aos autos, reputo relevantes o auto de prisão em flagrante (fls. 1), o boletim de ocorrência (fls. 6/8), o auto de apreensão e exibição (fls. 11), auto de avaliação (fls. 68) e relatório final (fls. 69/70).

A vítima LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA, na fase policial (fls. 4), disse que e presta serviços na Casa do Trabalhador, prédio público da Prefeitura Municipal da cidade, servindo café para "bóias frias", diariamente, das 3h às 7h. Já conhecia Wender, que frequenta o local para tomar café, embora não seja trabalhador rural, tendo conhecimento de que ele está pernoitando no cemitério municipal porque "o pai dele morreu e a mãe foi embora para outra cidade". Encontrava-se em seu local de trabalho, onde Wender chegou por volta de 08h. Estava fazendo limpeza no local, tendo deixado seu telefone celular sobre a mesa. Mesmo tendo terminado o horário do café, Wender pediu para uma funcionária que lhe servisse café e, enquanto esta estava de costas, ele se apossou do celular e deixou o local. Tendo visto Wender no local, foi até onde havia deixado o celular, e de imediato percebeu que ele o havia subtraído. Foi até o cemitério municipal, mas não localizou Wender, encontrando-o próximo da rodoviária com um passe de ônibus em mãos, porém, ele negou que tivesse subtraído o celular. Policiais dirigiram-se à rodoviária, onde realizaram a abordagem e localizaram o telefone celular no bolso da calça de Wender. Em Juízo, LUCIANE disse que trabalhava na cozinha da Prefeitura de São Pedro do Turvo. O réu tinha a "mania" de chegar fora de hora pedindo o café, então já deixavam separado. Ele chegou e pediu o café. Entrou na cozinha para pegar o café e deixou o celular sobre a mesa. Quando retornou, o réu não mais estava ali. Terminou de lavar a louça e não encontrou o celular. Saiu atrás do réu, que ficava no cemitério.

Posteriormente, o réu negou que pegou o celular. O coveiro do cemitério disse ter certeza que o réu tinha pegado e cemitério e foram até a Delegacia de Polícia.

Impediram a ida do ônibus para Ourinhos. O policial chegou e tirou o réu do ônibus, que negou ter pegado o celular. O celular estava no bolso do réu e o reconheceu imediatamente.

O policial militar MATHEUS NOVELO SOARES DE MORAES disse que estavam na base quando a vítima compareceu informando ter sido furtada por Wender, conhecido nos meios policiais por outros furtos. Souberam que Wender estava na rodoviária. Ali encontraram Wender em um ônibus da AVOA. Deram ordem de parada e viram Wender. Em busca pessoal, encontraram o aparelho Samsung na sua calça. Indagado, o réu disse

que praticou o furto na Cãsa dos Trabalhadores.

O policial militar JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ SANTOS confirmou a narrativa de seu colega de farda, acrescentando que a vítima foi pegar um copo de café para Wender e, quando retornou, ele não mais estava e tinha subtraído seu aparelho celular. Na fase policial (fls. 5), o réu WENDER RAFAEL PEREIRA disse que achou um telefone celular no balcão, na clínica que dá café e que não imaginou que o celular pertencia a outra pessoa. Na hora que viu o celular, pegou na mão e guardou no bolso, saindo do local mesmo sem tomar o café. Em Juízo, o réu teve sua revelia decretada.

3. Da valoração das provas produzidas.

As provas regularmente colhidas sob o crivo do contraditório não deixam dúvidas quanto a materialidade do crime e sua autoria, sendo certo que a dinâmica delitiva ficou suficientemente esclarecida e é apta a embasar o decreto condenatório pela prática do crime de furto.

No presente caso, o réu subtraiu para si um aparelho celular em detrimento da vítima Luciane Aparecida de Oliveira. A autoria delitiva foi elucidada porque policiais militares, em diligência, lograram êxito em deter o réu ainda na posse do celular. Preso em flagrante delito e conduzido à delegacia, o réu, em interrogatório formal perante a D. Autoridade Policial, confessou o crime. A literalidade do art. 155 do Código Penal tipifica como crime a conduta de “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. A finalidade de ter coisa alheia móvel para si ou para outrem caracteriza o chamado animus furandi, sendo um indiferente penal conduta similar com o intuito de devolver ou de ter a coisa em caráter provisório.

Tutela-se a posse do bem jurídico, e não propriamente a propriedade. Cezar Roberto Bitencourt reconhece que “não se pode negar que o proprietário sofre dano patrimonial com a subtração ou o desaparecimento da coisa sobre a qual tinha a posse, direta ou indireta”. Adverte, contudo, que “a posse vem em primeiro lugar, e só secundariamente a propriedade. Esta é o direito complexo de usar, gozar e dispor de seus bens”, enquanto aquela é a “relação de fato estabelecida entre o indivíduo e a coisa, pelo fim de sua utilização econômica”. Conclui, assim, que “posse é fato, protegida pelo direito como fato, enquanto fato. E é exatamente essa situação de fato que o diploma legal protege, imediatamente” (in Tratado de direito penal, v. 3, p. 4).

É precisamente por essa razão que os Tribunais Superiores adotaram de forma definitiva a teoria da apprehensio, que toma como termo a inversão da posse, relegando para a indiferença o fato de ter sido esta tranquila, mansa e pacífica. Nesse sentido: “A consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (STF, HC 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 27/09/2016).

Em delitos desta espécie, o iter criminis geralmente não é de perto visualizado, uma vez que sempre praticado às ocultas. Porém diversos detalhes podem ser extraídos através da declaração da vítima, que auxiliam a esclarecer a ação perpetrada pelo agente.

Ademais, a jurisprudência é clara no sentido de que, quando o agente é achado na posse da res furtiva, somente um conjunto probatório claramente favorável ao réu, o que não existe no presente caso, poderia afastar a responsabilização criminal. Caberia ao réu provar o contrário, o que não ocorreu. Neste sentido: “Em se tratando de crime de furto, a apreensão da res furtiva em poder de pessoa sobre quem recaem suspeitas de autoria, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sem a qual a presunção se transmuda em certeza, autorizando o desate condenatório” (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 24/330).

Por oportuno, ressalto que o valor do bem subtraído impede a aplicação do princípio da insignificância. Além disso, diante da reprovabilidade social da conduta do acusado também fica afastada a aplicação do referido princípio, já o acusado é, segundo seu histórico criminal, um contumaz furtador, inclusive com condenação

neste sentido, o que impede de igual modo o reconhecimento da figura do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP).

Reputo, assim, que a conduta praticada pelo réu se amolda com perfeição ao modelo penal abstrato descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo à análise das circunstâncias judiciais, dispostas no art. 59 do Código Penal, com o objetivo de, ao individualizar a pena, eleger a justa e adequada sanção penal.

4. Da individualização da pena.

Para o crime de furto, o art. 155, caput, do Código Penal prevê a pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi normal à espécie. O réu ostenta maus antecedentes (vide fls. 32/35 e 51/52). Não há provas a respeito da sua personalidade. Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar a pena do réu. Os motivos do crime são os inerentes ao delito. As circunstâncias do crime não podem pesar contra ou a favor do Réu. Não houve consequência especialmente gravosa em razão da prática delituosa. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Desse modo, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente específico, tendo em vista a condenação definitiva no processo nº 0000232-34.2017.8.26.0578.

Contudo, confessou o delito já na etapa policial, o que contribuiu para a elucidação dos fatos, razão pela qual compenso as circunstâncias para manter a pena intermediária no patamar até então aplicado.

Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem valoradas, razão pela qual torno definitiva a pena anteriormente aplicada.

Considerando a pena privativa de liberdade fixada e as circunstâncias judiciais, em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime semiaberto.

Com relação ao texto da Lei 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art. 112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

5. Dispositivo

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar WENDER RAFAEL PEREIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no mínimo legal, por incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante a reincidência.

Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir contraditório a respeito ou pedido expresso da vítima (CPP, art. 387, IV). Com efeito, não pode o magistrado, de ofício, fixar o valor mínimo na sentença condenatória, sem que, previamente, se tenha discutido o montante eventualmente devido, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Fixo os honorários do Defensor dativo no máximo da tabela.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado desta sentença: a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG; b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias; c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no

Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Cruz do Rio Pardo, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA